

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A.



Licitación 12803

**Módulo RO Segunda Etapa para Salmuera
PD Taltal**

Antofagasta, Junio 2025

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

INDICE

I.	GENERALIDADES	5
1.	NOMBRE DE LA LICITACIÓN	5
2.	PROPOSITO Y ALCANCE	5
3.	DESCRIPCIÓN Y ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	5
4.	LEY APLICABLE	6
5.	DOMICILIO	7
6.	IDIOMA OFICIAL	7
7.	ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO	7
8.	DEFINICIONES	8
II.	DE LA LICITACIÓN	9
9.	LLAMADO DE LICITACIÓN	9
10.	TIPO DE LICITACIÓN, TIPO DE CONTRATO, REAJUSTE	11
11.	DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LAS BASES DE LICITACIÓN	11
12.	DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO Y SU ORDEN DE PRELACIÓN	13
13.	PROGRAMA DE LA LICITACIÓN. (Hora de Chile).	14
14.	CONSULTAS Y ACLARACIONES SOBRE LAS BASES DE LICITACIÓN	14
15.	ANTECEDENTES PREVIOS	15
15.1.	ANTECEDENTES COMERCIALES, FINANCIEROS Y LABORALES	15
15.2.	ANTECEDENTES DE EXPERIENCIA Y RECURSOS	16
15.3.	ANTECEDENTES GENERALES Y LEGALES DEL PROVEEDOR.	17
16.	HABILITACIÓN	20
17.	PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS	21
18.	COSTO DE LA OFERTA	23
19.	MONEDA DE LA OFERTA	23
20.	ENTREGA DE OFERTAS TÉCNICAS	23
20.1.	DOCUMENTOS OFERTA TÉCNICA	23
21.	ENTREGA DE OFERTAS ECONÓMICAS	25
21.1.	DOCUMENTOS QUE SE DEBEN INCLUIR EN LAS OFERTAS.	25
22.	VALIDEZ DE LAS OFERTAS	28

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

23.	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.....	28
24.	DERECHO A DEJAR SIN EFECTO LICITACIÓN Y OTROS. APERTURA, EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CELEBRACION DEL CONTRATO.	30
24.1.	APERTURA OFERTAS TÉCNICAS	30
24.2.	EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS.	31
24.3.	APERTURA DE OFERTAS ECONÓMICAS.....	32
24.4.	EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA.	33
24.5.	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.....	34
24.6.	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.....	35
III.	CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	36
25.	MODALIDAD Y PRECIO DEL CONTRATO.....	36
26.	ALCANCE Y DESARROLLO DEL PEDIDO.....	37
27.	PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL PEDIDO.....	37
28.	GARANTÍAS TÉCNICAS DEL PEDIDO.....	38
29.	BOLETAS DE GARANTÍAS	41
29.1	BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA POR ENTREGA DE ANTICIPO.	41
29.2	BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA POR FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	42
29.3	BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA POR GARANTÍA TÉCNICA O DE DESEMPEÑO DEL EQUIPO.	43
29.4	NORMAS COMUNES A LAS BOLETAS BANCARIAS DE GARANTÍA	44
29.5	ALTERNATIVA PARA PROVEEDOR EXTRANJERO	45
29.6	POLIZAS DE SEGURO PARA CUBRIR GARANTIAS.....	45
30.	SEGUROS, ACCIDENTES E INDEMNIZACIONES	46
31.	FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO	49
32.	CONDICIONES DE ANTICIPO.....	52
33.	ENTREGA DEL PEDIDO	53
34.	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	53
35.	MATERIALES Y EQUIPOS.....	55
36.	FABRICACIÓN.....	55
37.	CALIDAD, INSPECCIÓN Y PRUEBAS.....	56
37.1	INTERVENCIÓN DE TERCERO INSPECTOR.....	60
37.2	PLAZOS DE REVISIÓN, APROBACIÓN Y COORDINACIÓN POR ADASA DURANTE LA	

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

EJECUCIÓN	61
38. EMBALAJE Y MARCADO	62
39. EXPEDICIÓN Y ENTREGA	63
40. COMISIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA	66
41. RECEPCIÓN PROVISIONAL.....	69
42. RECEPCIÓN DEFINITVA	70
43. MULTAS.....	70
43.1 MULTAS POR ATRASOS	70
43.2 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍAS DE DESEMPEÑO (APLICABLES SEGÚN RESULTADOS PRUEBAS ET SEC. 10.2):	72
43.3 OTROS INCUMPLIMIENTOS.....	74
43.4 LÍMITE Y APLICACIÓN DE MULTAS:	74
44. FUERZA MAYOR.....	74
45. CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES	76
46. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN	77
47. PATENTES Y ROYALTIES.....	79
48. SUSPENSIÓN TEMPORAL	79
49. INCUMPLIMIENTO POR EL PROVEEDOR	80
50. CANCELACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PEDIDO.....	82
51. CONFIDENCIALIDAD	84
52. PUBLICIDAD	85
53. TRANSFERENCIA DE TITULARIDAD Y RIESGOS.....	85
54. DECLARACION DEL PROVEEDOR	86
55. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	86
55.1 SOLICITUDES Y RECLAMOS	86
55.2 SOLICITUD DE COMPENSACIÓN	87
55.3 RECLAMOS Y ARBITRAJE.....	87
56. MEDIO AMBIENTE	91
57. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD	92
58. RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL	93

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

I. GENERALIDADES

1. NOMBRE DE LA LICITACIÓN

“12803 Módulo RO Segunda Etapa para Salmuera - PD Taltal”.

2. PROPOSITO Y ALCANCE

Las presentes Bases Administrativas Especiales (en adelante también “BAE”), establecen las disposiciones aplicables al proceso de Licitación y al posterior Contrato de Suministro de Módulo RO segunda etapa para salmuera - PD Taltal, para Aguas de Antofagasta S.A. (en adelante indistintamente ADASA, el Comprador o el Comprador), en el marco del proyecto de tratamiento de salmuera desde la infraestructura existente (en adelante indistintamente el “Proyecto”).

En dicho contexto, el presente instrumento contiene las definiciones, condiciones y demás cláusulas que regirán las relaciones de ADASA con los participantes de la Licitación (Licitantes) y con el eventual Licitante Adjudicado, en adelante, el Proveedor.

3. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO

ADASA es una sociedad anónima cerrada regida por las normas de las sociedades anónimas abiertas, e inscrita en el Registro de Entidades Informantes y en el Registro de Emisores de Valores de Oferta Pública de la Comisión para el Mercado Financiero, y sometida a su fiscalización, con objeto único y exclusivo de prestación de servicios sanitarios, que adquirió de la Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta S.A., hoy denominada Econssa Chile S.A., el derecho de explotación de las concesiones sanitarias de los servicios públicos sanitarios de producción y distribución de agua potable, y de recolección y disposición de aguas servidas que esta última posee en la Región de Antofagasta, excluida la concesión de disposición de aguas servidas de las ciudades de

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Calama y Antofagasta.

Como titular del derecho de explotación de las concesiones sanitarias de producción y distribución de agua potable para el consumo humano en la ciudad de Antofagasta, ADASA requiere aumentar la capacidad de producción de agua potable para el consumo humano, para lo que proyecta implementar el Proyecto “Módulo RO Segunda Etapa para Salmuera - PD Taltal”.

Se requiere contar con una empresa proveedora de Suministro de planta modular, como integrador global del encargo. La licitación abarca Suministro y Servicio de Asistencia, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas P22-ET-09-000-001-0.

Para el proyecto se requiere la compra e instalación de una planta modular de 20 m³/hora de producción de permeado en la localidad de Taltal con el objetivo de aumentar la producción de agua desalinizada para satisfacer el aumento de demanda del suministro en períodos estivales. La nueva planta toma la salmuera de rechazo del módulo RO N°3 existente y la trata nuevamente con el fin de producir permeado adicional, sin aumentar la cantidad de agua bruta que se deba extraer desde los pozos de captación.

4. LEY APLICABLE

El Contrato y su ejecución se regirán por la Ley Chilena. En este sentido, la expresión “ley” incluye cualquier ley, decreto ley, decretos, reglamentos, resoluciones u otras normas emanadas de la autoridad gubernamental central, regional o municipal y demás que correspondan al ordenamiento jurídico institucional de la República de Chile. El adjudicatario deberá cumplir con la ley vigente a la fecha de adjudicación y con todas aquellas que se dicten durante la vigencia del Contrato en lo que a la ejecución del mismo se refiere, siendo de su riesgo cualquier cambio en la legislación que afecte el Contrato.

En todo caso, ante cualquier discrepancia en la interpretación de los documentos que

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

conforman el Contrato y la normativa vigente aplicable al mismo, primará lo dispuesto en dicha normativa.

5. DOMICILIO

Para todos los efectos legales, el domicilio especial de ADASA, los Licitantes y las posteriores Partes será la ciudad y comuna de Antofagasta de Chile y se someten a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de justicia de Chile.

6. IDIOMA OFICIAL

El idioma oficial será el CASTELLANO para todo documento de la Licitación y/o integrante del Contrato, así como los informes y productos materia de los mismos. En el caso de los licitantes extranjeros, y exclusivamente para los documentos requeridos en la oferta técnica y antecedentes previos, se admitirá su presentación en idioma Inglés.

7. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La Administración del Contrato será realizada por Aguas de Antofagasta S.A., a través de un Gestor Administrativo y a un Administrador de Contrato, quienes tendrán a su cargo, durante toda la duración de la prestación de los servicios y la vigencia del presente contrato (s), el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contractual y de control.

La administración podrá nombrar Ayudantes Técnicos como Prevencionistas de Riesgos, asesores jurídicos, financieros, de control interno o Inspectores Técnicos, si así lo estimare conveniente, quienes podrán actuar en su representación dejando observaciones del desarrollo y cumplimiento del o los contratos.

El Administrador del Contrato por ADASA durante la vigencia de este Contrato será la persona que ADASA designe y comunique. Los cambios del Administrador del Contrato por

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

ADASA serán informados al Representante el Proveedor.

El Representante del Proveedor durante la vigencia de este Contrato será la persona que el Proveedor designe y comunique formalmente a ADASA. Cualquier cambio del Representante del Proveedor deberá ser comunicado por el Proveedor y aprobado por ADASA formalmente y por escrito.

8. DEFINICIONES

Los siguientes términos empleados en estas Bases Administrativas Especiales y en los restantes documentos que integren el Contrato, tendrán el significado y alcance que a continuación se indica:

- **Adjudicatario:** el Licitante que se adjudique el Contrato y que pasará a ser el Proveedor, Oferente o EPS.
- **EPS:** Empresa prestadora de Servicio.
- **Comprador:** ADASA o Aguas de Antofagasta S.A.
- **Día:** Significa días corridos y completos, comprendiendo los días sábado, domingo y festivos, a menos que se utilice explícitamente una definición distinta.
- **Día Hábil:** Cada día calendario, excluidos los sábados, domingos y festivos.
- **Oferta:** Propuesta de los términos técnicos y económicos a través de la cual el licitante ofrece en forma irrevocable ejecutar el Pedido.
- **Licitantes u Oferente:** Empresas nacionales o extranjeras participantes de la presente Licitación.
- **Partes:** Se refiere al Comprador (ADASA) y Proveedor.
- **Pedido o Encargo:** Es todo aquello que deberá ser diseñado, edificado, construido, proporcionado, suministrado, realizado, instalado, removido, excavado, transportado, extraído, procesado, montado o hecho por el Proveedor, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas y el Contrato.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

- **Proveedor:** Adjudicatario de la presente Licitación. Persona jurídica que como fabricante, contratista, almacenista, representante o distribuidor que contrata con el Comprador y adquiere la responsabilidad de entregar los materiales, equipos y/o servicios objeto del Contrato en las condiciones pactadas.
- **Suministro:** Materiales y equipos, así como el conjunto de actividades incluyendo la mano de obra directa e indirecta, equipos, organización, instalaciones temporales, servicios, etc. necesario para la ejecución completa del Pedido.

II. DE LA LICITACIÓN

9. LLAMADO DE LICITACIÓN

Sólo podrán participar en este proceso, **Empresas Jurídicas nacionales o internacionales** que sean **fabricantes o representantes oficiales del fabricante o integradores** del Pedido en licitación (en adelante también nombrados indistintamente como el Licitante, Proveedor, EPS u Oferente, según corresponda), y que cumplan a satisfacción con las exigencias establecidas en las presentes Bases Administrativas Especiales, Bases técnicas, especificaciones técnicas, hojas de datos y Circulares Aclaratorias emitidas por ADASA durante la Licitación, si las hubiere.

Las Empresas deberán cumplir con las siguientes condiciones de participación:

- a) Acreditar, mediante certificados otorgados por los Compradores o documentos tales como Órdenes de Compra, Contratos o Facturas, la **experiencia relevante y comprobable** en la elaboración, venta, integración y/o puesta en marcha de sistemas de desalinización por ósmosis inversa, demostrando **capacidad técnica y experiencia combinada** en los siguientes ámbitos clave (la cual puede ser evidenciada a través de **uno o más proyectos de referencia**):

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

- i. Suministro de al menos **5 (cinco) plantas desaladoras modulares o contenerizadas** para desalinización de agua de mar, **con capacidad individual igual o superior a 480 m³/h**. Las cuales deben encontrarse actualmente en operación.
- ii. Suministro de al menos una Planta Modular que incorpore **tecnología de segunda etapa de Ósmosis Inversa y/o tratamiento/recuperación de salmuera/concentrado de OI**, preferentemente utilizando membranas de alta o ultra-alta presión (UHPRO). La cual deben encontrarse actualmente en operación.

La documentación presentada deberá permitir a ADASA evaluar satisfactoriamente la idoneidad técnica del licitante para el alcance específico de este proyecto.

Esta experiencia se acreditará mediante documentos que especificados en la cláusula **15** de las presentes bases. certificados otorgados por los Compradores correspondientes o mediante documentos contractuales.

- b) Acrediten certificación ISO 9001 para el sistema de gestión del fabricante de plantas modulares RO a ofertar.
- c) Para las EPS Nacionales, Certificado de la Tesorería sin observaciones, otorgado por la Tesorería General de la República de Chile. Para EPS Internacionales Certificado sin observaciones otorgado por el Departamento, ente fiscal, según corresponda al País de la EPS Oferente.
- d) Empresas y sus socios que no tengan obligaciones impagas con Aguas de Antofagasta S.A., sean estas de cualquier naturaleza, civiles, comerciales, laborales, contractuales o extracontractuales, etc.
- e) No haber recibido una inhabilitación expresa por parte de Aguas de Antofagasta S.A., para participar en procesos de Licitación y que esta se encuentre vigente a la fecha.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

- f) Evaluación desempeño de proveedores. (solo si aplica).
- g) Realizar debida diligencia a todas las EPS que están en etapa de habilitación. (Compliance).
- h) Haberse inscrito y haber bajado las bases en el periodo indicado en el programa de licitación de las BAE.

10. TIPO DE LICITACIÓN, TIPO DE CONTRATO, REAJUSTE.

La modalidad de licitación es **PÚBLICA** y el tipo de Contrato “**A SUMA ALZADA**”.

Para esta licitación no se considera ningún tipo de Reajuste.

11. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LAS BASES DE LICITACIÓN

Los documentos que conforman las Bases de Licitación, con el objeto de que los Licitantes preparen y presenten su Oferta son:

- a) Las Circulares Aclaratorias emitidas por ADASA (si las hubiere).
- b) Las presentes Bases Administrativas Especiales (BAE).
- c) Las Especificaciones Técnicas (ET) del módulo P22-ET-09-000-001-0.
- d) Bases Administrativas Generales (BAG) para contratos de servicios.
- e) Ensayos técnicos del suministro (si los hubiere).
- f) Oferta Económica de la EPS y cualquier otro documento técnico que forme parte de ésta.
- g) Bases Administrativas Generales, Seguridad y Salud Ocupacional para Empresas Colaboradoras y sus respectivos anexos.
- h) Programa Seguridad y Salud Ocupacional Empresas Colaboradoras de Aguas de Antofagasta S.A. (PSEC).
- i) Programa Ambiental de Empresas Prestadora De Servicios GPC-DMA-PL-007.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

- j) Ley 16.744 que establece el seguro social contra riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, por lo tanto, deberá estar adherido a un organismo administrador establecido por Ley.
- k) Ley 20.123 que regula trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios.
- l) Bases para inscripción en el Registro de Empresas Prestadoras de Servicios de Aguas de Antofagasta S.A. (Rubro Servicios Generales).
- m) Ley 20.393: que establece la Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- n) Políticas de DD.HH. ADASA
- o) Código de Conducta Ética para Contratistas y Proveedores (CCEPS).
- p) Manual de Prevención del delito de Aguas de Antofagasta S.A.
- q) Todas las Normas Chilenas Oficiales relacionadas (INN).
- r) Políticas de Evaluación Económica, Garantías de Contratos y pagos por compras, servicios y contratos de Aguas de Antofagasta S.A.
- s) Manual de Identidad Corporativa de Aguas de Antofagasta S.A.
- t) Reglamento de Prevención de Riesgos para las Empresas Contratistas de Aguas de Antofagasta S.A.
- u) Anexo 7: Protocolo para EE.CC. (Plan contingencia en relación con el riesgo de contagio de coronavirus COVID-19).

En caso de existir discrepancias, prevalecerán en el orden señalado.

Estos documentos serán descargados por los postulantes mediante la plataforma Web de licitaciones de Aguas de Antofagasta <http://www.aguasantofagasta.cl/idempiere/licitaciones/> todo de acuerdo con el punto 13 programa de la licitación.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

12. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO Y SU ORDEN DE PRELACIÓN

En el Contrato quedarán señalados los documentos que forman parte integrante del mismo. En caso de que dicho documento no los señale o en el caso de existir discrepancias, se entenderán que son los siguientes y en el orden de prelación que se indica a continuación.

- a) El Contrato
- b) Las modificaciones al Contrato.
- c) La Carta de Adjudicación y Notificación
- d) Las Circulares Aclaratorias emitidas por ADASA, con precedencia de acuerdo con su fecha de emisión.
- e) Las Bases Administrativas Especiales (BAE).
- f) Las Especificaciones Técnicas (ET), Bases técnicas (BT), Hojas de datos (HD) y/o Términos de referencia (TR).
- g) La Oferta Técnica del Licitante.
- h) La Oferta Económica del Licitante.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

13. PROGRAMA DE LA LICITACIÓN. (Hora de Chile).

Actividad	Fecha	
	Desde	Hasta
Visita a Terreno	NO APLICA	
Reunión Aclaratoria Virtual	NO APLICA	
Inscripción y bajada de Bases (vía sistema de licitaciones) Obligatoria. Hasta las 23:00 horas del 15-06-2025	11-06-2025	15-06-2025
Recepcion de correo para oferentes internacionales, solicitando código interno, hasta las 12:00 horas del 13-06-2025	11-06-2025	13-06-2025
Ronda Consultas 1	12-06-2025	16-06-2025
Respuestas Ronda 1	17-06-2025	19-06-2025
Ronda Consultas 2	21-06-2025	26-06-2025
Respuestas Ronda 2	27-06-2025	01-07-2025
Entrega Antecedentes Previos hasta las 23:00 horas		11-07-2025
Habilitación de Oferentes		17-07-2025
Recepción de Ofertas Técnicas, hasta las 10:30		22-07-2025
Apertura de Ofertas Técnicas, a las 11:00 horas		22-07-2025
Notificación Evaluación Técnica a las 18:00 horas		29-07-2025
Recepción Boleta de Garantía Seriedad de la Oferta 14:00 horas		05-08-2025
Recepción de Ofertas Económicas 14:30 horas (Sistema licitaciones)		05-08-2025
Apertura de Ofertas Económicas 15:00 horas (Vía plataforma Teams)		05-08-2025
Notificación de Adjudicación		25-08-2025

Aguas de Antofagasta S.A., podrá modificar las fechas del Programa de Licitación, mediante un Documento de Aclaratoria. En tal caso, todos los derechos y obligaciones de Aguas de Antofagasta S.A., y de los Licitantes se entenderán prorrogados conforme a las nuevas fechas que se estipulen.

14. CONSULTAS Y ACLARACIONES SOBRE LAS BASES DE LICITACIÓN

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Los Licitantes podrán hacer consultas o solicitar aclaraciones sobre las Bases de Licitación, mediante correo electrónico dirigido a licitacion2@aguasantofagasta.cl. De acuerdo con el programa de licitación.

Tanto, las respuestas a las consultas formuladas por los Licitantes, como las aclaraciones, rectificaciones, enmiendas o adiciones que ADASA estime necesario hacer a las Bases de Licitación, serán incluidas en comunicaciones denominadas Circulares Aclaratorias, dirigidas a todos los Licitantes.

15. ANTECEDENTES PREVIOS

El proponente deberá adjuntar los Antecedentes con tal que permitan evaluar su continuidad en el proceso de Licitación sólo hasta la fecha y horarios establecidos en el Programa de la Licitación. Estos antecedentes serán los siguientes y se deben adjuntar en la plataforma Web de licitaciones de Aguas de Antofagasta <http://www.aguasantofagasta.cl/idempiere/licitaciones/>

Estos antecedentes serán los siguientes:

Licitación Pública ANTECEDENTES PREVIOS: “**12803 Módulo RO Segunda Etapa para Salmuera - PD Taltal**”

15.1. ANTECEDENTES COMERCIALES, FINANCIEROS Y LABORALES

- a) Estado Financiero a Diciembre - 2024 bajo normativa NIIF auditado (IFRS Financial Statements with Audit Report), para proveedores Internacionales. Este documento debe adjuntarlo en la casilla de la plataforma “Estado de resultado y cartera de clientes”.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

- b) **Balance de 8 columnas al 31 de diciembre del año 2023** (auditado o certificado) con firma y timbre de representante legal y contador. Proveedores nacionales. Cargar en PDF en la casilla correspondiente.
- c) **Balance clasificado con su respectivo Estado de Resultado al 31 de diciembre del año 2023** (Auditado y certificado), con firma y timbre representante Legal y Contador. Proveedores nacionales. Cargar en PDF en la casilla correspondiente.
- d) Declaración renta Año Tributario 2025. Para proveedores nacionales.
- e) Certificado de DICOM, para proveedores Nacionales.
- f) Para las EPS Nacionales, Certificado de la Tesorería sin observaciones, otorgado por la Tesorería General de la República de Chile. Para EPS Internacionales Certificado sin observaciones otorgado por el Departamento, ente fiscal, según corresponda al País de la EPS Oferente.
- g) Declaración de IVA de los últimos 6 meses, para proveedores Nacionales.
- h) Certificado de la Inspección del Trabajo F-30 Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, para proveedores Nacionales.

15.2. ANTECEDENTES DE EXPERIENCIA Y RECURSOS

- a) Listado de servicios ejecutados debidamente firmado por el representante legal, SÓLO DE LA ESPECIALIDAD REQUERIDA SEGÚN EXIGENCIA EN EL PUNTO 9 LLAMADO A LICITACION DE LAS PRESENTES BAE. La omisión de esta información, o la entrega deficiente, que no permita validar la experiencia del proponente, podrá determinar su eliminación del proceso de licitación sin derecho a indemnización de ningún tipo. Para este ítem se deberá utilizar el formato adjunto a las presentes bases **“AC10EXP OBRAS O SERVICIOS EJECUTADOS”**.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

- b) Listado de obras, servicios y/o suministros **EN EJECUCIÓN y/o RECIENTEMENTE ADJUDICADAS**, debidamente firmado por el representante legal (independiente de la naturaleza que sean o el estatus en que se encuentren), con indicación de montos y avances financieros a la fecha, relación de contratos vigentes con Aguas de Antofagasta S.A. o cualquier otra institución pública o privada. Para este ítem se deberá utilizar el formato adjunto a las presentes bases **“AC100EJ OBRAS, SERVICIOS, SUMINISTROS EN EJECUCIÓN (EN CURSO)”**. La omisión de cualquier obra de reciente adjudicación o que esté ejecutando el proponente podrá determinar su eliminación del proceso de licitación sin derecho a indemnización de ningún tipo.
- c) Contratos, Órdenes de Compra o certificados otorgados por los Compradores correspondientes que acrediten servicios ejecutados (Ver punto a).
- d) Certificaciones ISO 9001. Adjuntar documentos en la casilla de la plataforma **“contrato que acrediten”**.

15.3. ANTECEDENTES GENERALES Y LEGALES DEL PROVEEDOR.

- a) Copia de la escritura pública de constitución de la Empresa y sus modificaciones.
Para proveedores nacionales y Documento que lo reemplace para proveedores internacionales.
- b) Publicaciones en el Diario Oficial. Para el caso de las Empresas por un 1 día, debe estar protocolizado a través de notaria con firma electrónica simple. Para proveedores nacionales y Documento que lo reemplace para proveedores internacionales.
- c) Certificado de Inscripción con vigencia del Registro de Comercio que corresponda, emitido en un plazo no superior en los últimos 3 meses. Para proveedores nacionales y Documento que lo reemplace para proveedores internacionales.
- d) Certificado de Vigencia de Sociedad del Registro de Comercio, emitido en un plazo no superior en los últimos 3 meses. Para proveedores nacionales y Documento que lo reemplace para proveedores internacionales.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

- e) e) Certificado de Vigencia de Poder del Registro de Comercio, emitido en un plazo no superior en los últimos 3 meses. Para proveedores nacionales y Documento que lo reemplace para proveedores internacionales.

Estos documentos se deben adjuntar en la plataforma de licitaciones de Aguas de Antofagasta S.A. (<http://www.aguasantofagasta.cl/idempiere/licitaciones/>), solo hasta el horario indicado en el Programa de la presente Licitación. En caso de no presentar en su totalidad los antecedentes, el PROVEEDOR quedará inhabilitada automáticamente para presentar oferta.

La omisión de esta información, o la entrega deficiente, que no permita validar la experiencia del proponente u otra información solicitada, podría determinar la NO HABILITACIÓN para la continuidad en el proceso de la licitación sin derecho a indemnización de ningún tipo.

Los antecedentes se deberán adjuntar en el formato solicitado en plataforma de licitaciones de Aguas Antofagasta, generalmente **PDF**. tamaño máximo 5 MB o en Excel versión 5.0 / 97 / 2010 con extensión (**XLS**).

Para efectos de respaldo de presentación de Antecedentes de la EPS, el sistema de licitaciones de Aguas de Antofagasta, una vez subidos todos los antecedentes solicitados, permite la emisión de un **certificado de antecedentes Previos presentados**, el cual la EPS deberá tener a su resguardo como comprobante de presentación de los antecedentes.

Las empresas participantes se obligan a cumplir con los requisitos, forma y entrega de toda la documentación requerida. Toda información falsa, errónea, con omisión, entrega fuera de plazo, será de absoluta y total responsabilidad de la empresa oferente. Esta será inhabilitada para continuar en el presente proceso de licitación.

Sin perjuicio de que las empresas participantes cumplan con la documentación requerida en

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

este artículo, Aguas de Antofagasta S.A. se reserva el derecho de:

- a) Solicitar aclaraciones o complementos de los Antecedentes entregados, a todas las empresas o en forma particular. Para responder de esta solicitud, la(s) empresa(s) participante(s) dispondrá(n) hasta de un plazo máximo de 48 hrs. para presentar los referidos antecedentes (sean éstos mediante documentación física o digital enviada por correo electrónico) en las oficinas del Departamento Cadena de Suministros de Aguas de Antofagasta S.A. ó a través de la casilla licitacion2@aguasantofagasta.cl según sea el caso.
- b) Eliminar, en esta etapa del proceso de licitación, a cualquiera de los participantes en el caso que, a juicio de Aguas de Antofagasta S.A., existan antecedentes que puedan afectar sus intereses por cualquiera de las causales señaladas en el Artículo 16.
- c) De anular o postergar el proceso en esta etapa, en el caso de existir la concurrencia de un solo participante.

Como el Sistema de Licitaciones de Aguas Antofagasta es un sistema estándar, puede que solicite subir más antecedentes previos de los solicitados en el punto 15 Antecedentes Previos de la presente BAE, para este caso, se debe adjuntar un archivo en formato libre, que indique **NO APLICA PARA ESTA LICITACIÓN.**

En caso de generarse problemas con las cargas de documentos en la plataforma, podrá comunicarse a la siguiente dirección electrónica licitacion2@aguasantofagasta.cl, señalando detalles del problema.

En caso de que el oferente no presente los antecedentes previos en plataforma de licitaciones dentro del plazo indicado en el programa de licitación de la presente BAE, la EPS quedará inhabilitada automáticamente para continuar en el proceso de licitación.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

16. HABILITACIÓN

Para esta licitación, solamente las empresas que habiendo cumplido con la entrega de los Antecedentes Previos y cumplido cabalmente con los requisitos solicitados en las presentes bases, podrán ser declaradas como “Participantes Habilitados” para presentar ofertas, de acuerdo con resultado de su evaluación.

La nómina de Participantes Habilitados no será de conocimiento público y su conocimiento será reservado a ADASA.

Con todo, ADASA se reserva el derecho de HABILITAR o NO HABILITAR a las empresas que, habiendo cumplido con la entrega de los Antecedentes, a su juicio existan antecedentes que afecten en todo o parte sus intereses, no siendo esta enumeración taxativa, y sólo a modo ilustrativo tales como:

- a) Juicios, demandas, querellas, denuncias u otras acciones legales interpuestas por la EPS, en contra de Aguas de Antofagasta S.A., o interpuestas por Aguas de Antofagasta S.A., en contra de la EPS, y/o en contra de sus representantes legales o relacionados, terminados o vigentes. Juicios, demandas o acciones legales con entidades de gobierno, empresas privadas o terceros y que comprometan en parte o todo el patrimonio de la empresa proponente.
- b) Juicios, demandas, querellas, denuncias u otras acciones legales con entidades públicas, empresas privadas o terceros y que impliquen situaciones graves, como delitos, falta de probidad o vulneración de garantías constitucionales, que comprometan en parte o todo el patrimonio de la empresa proponente, y/o la imagen de Aguas de Antofagasta S.A., y/o de sus socios o representantes.
- c) Acciones legales o juicios por incumplimientos laborales o previsionales.
- d) Se incluyen también aquellas consideraciones, notas de demérito o calificaciones deficientes que la empresa pueda haber obtenido en su ejecución de contratos o

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

servicios con cualquier entidad pública o privada.

- e) Empresas que habiendo pertenecido al Registro de Empresas Prestadores de Servicios de ADASA hayan sido suspendidas, sancionadas o eliminadas del mismo a razón de incumplimientos definidos en las Bases del Registro, Contratos de Obras o Servicios y que hayan incurrido en alguno de los aspectos señalados en los literales anteriores.
- f) Comportamiento deficiente o incumplimientos graves en contratos de obras o servicios vigentes con ADASA, realizados en los últimos 3 años.
- g) Falta de probidad, falseamiento u ocultamiento de información que no permita una objetiva evaluación del estatus del proponente con motivo de su participación en la presente licitación.
- h) Insolvencia económica o quiebra.
- i) Haber recibido una inhabilitación expresa por parte de ADASA para participar en procesos de Licitación y que esta se encuentre vigente a la fecha.
- j) Cuando la EPS haya incurrido en manifiestas negligencia o indebida administración, durante la ejecución de algún contrato con Aguas de Antofagasta. S.A.
- k) Indicadores asociados a temas de seguridad y salud ocupacional, con valores que, a juicio de ADASA, demuestren una acción ineficiente que no propicie la seguridad y salud de las personas.

17. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Para la preparación de las Ofertas, los Licitantes serán responsables estudiar todos los documentos entregados por ADASA y de recabar toda la información complementaria necesaria de forma de lograr un completo y acabado conocimiento de las características del suministro, sus dificultades, normativas aplicables, permisos exigidos y costos asociados. En virtud de lo anterior, el Proveedor no podrá aducir ignorancia, desconocimiento o falta de información acerca de las condiciones necesarias para confeccionar adecuadamente su

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Oferta.

La obligación de presentar las ofertas con los antecedentes que se indican a continuación se entenderá cumplida con la entrega de copias autorizadas de los documentos, con certificación de vigencia no superior a 30 días anteriores a la fecha establecida para la entrega de las ofertas.

Las ofertas deberán ser íntegras, considerando todos los componentes solicitados por Aguas de Antofagasta, en las bases técnicas, hoja de datos y/o aclaraciones. Las ofertas que omitan alguno de los componentes solicitados no serán tomadas en consideración en la evaluación final.

No se aceptará la presentación de ningún otro formato distinto de presentación de oferta económica del proporcionado por Aguas de Antofagasta S.A.

De esta manera, al presentar su Oferta cada Licitante declara y acepta:

- Que será el único responsable de la interpretación y comprobación de la documentación entregada por ADASA, no siendo esta última responsable de ningún error, inexactitud, suficiencia u omisión de cualquier naturaleza en los documentos entregados por ADASA.
- Que ha obtenido toda la información necesaria y suficiente relacionada a los riesgos, contingencias y otras circunstancias que puedan influir o afectar el Pedido.
- Que todas las aprehensiones, incertidumbres, vacíos y ambigüedades fueron suficiente y favorablemente aclaradas.
- La responsabilidad total de haber previsto cualquier dificultad y costo en la correcta ejecución y terminación del Contrato.
- Que el precio ofertado cubrirá todas las obligaciones del Proveedor y cualquier otra necesaria para la ejecución y terminación adecuada del Contrato y reparación de cualquier defecto.
- Que el precio ofertado no se ajustará debido a dificultades o costos imprevistos, e incluye todos los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que considere necesarios para formular la Oferta.
- Que la obligación del Proveedor es una obligación de resultado, no una mera obligación

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

de medios.

Lo anteriormente señalado prevalecerá por sobre lo indicado en cualquier otro documento.

18. COSTO DE LA OFERTA.

Serán de cargo de cada Licitante todos los costos directos e indirectos asociados a la preparación y presentación de su Oferta, no siendo ADASA, en ningún caso, responsable de estos costos.

19. MONEDA DE LA OFERTA

Los valores monetarios señalados en los documentos que forman parte de la Oferta deberán venir expresados en **dólares de los Estados Unidos de América**.

20. ENTREGA DE OFERTAS TÉCNICAS

La obligación de presentar las ofertas con los antecedentes que se indican a continuación se entenderá cumplida con la entrega digital de los documentos al correo licitacion2@aguasantofagasta.cl sólo hasta la fecha y horarios establecidos en el Programa de la Licitación. La empresa oferente deberá verificar que el medio digital que se adjunta en la plataforma de licitaciones sea legible y contenga todos y cada uno de los documentos solicitados para esta propuesta. Estos antecedentes serán los siguientes:

20.1. DOCUMENTOS OFERTA TÉCNICA

En la oferta técnica se deberá incluir todos los requerimientos definidos en las Especificaciones Técnicas P22-ET-09-000-001-0:

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Documento 1: Descripción técnica de " Módulo RO Segunda Etapa para Salmuera - PD Taltal", de acuerdo con lo solicitado en la Sección 6 de las Especificaciones Técnicas (P22-ET-09-000-001-0). Este documento deberá indicar la oferta técnica general, plazos de entrega, listados de repuestos y la demás información detallada requerida en ET Sec. 6.

Documento 2: **Plan de ejecución de actividades de comisionamiento y puesta en marcha.** Este plan debe incluir como mínimo:

- Identificación del personal propuesto para liderar las actividades de Comisionamiento y Puesta en Marcha, con sus respectivos currículums vitae (CVs). Se validará lo establecido en sección 9 de las Especificaciones Técnicas.
- Cronograma preliminar para asegurar el cumplimiento exitoso de la puesta en marcha, las pruebas de desempeño en sitio (PIE Item 11.5) y la posterior obtención de la Recepción Provisional (PIE Item 12.3).
- Detalle de recursos y dotación de especialistas a utilizar.

Documento 3: **Declaración de Consumo Específico de Energía Eléctrica Garantizado (CEE Garantizado).** Documento oficial, firmado por el Representante Legal del Oferente, donde se declare explícitamente el valor del Consumo Específico de Energía Eléctrica (expresado en kWh/m³) que el Oferente garantiza para la planta modular, conforme a los requerimientos y rangos de TDS establecidos en la **Sección 10.1.3 de la Especificación Técnica (P22-ET-09-000-001-0)**. Este valor será utilizado en la evaluación económica de la oferta (según Cláusula 24.4) y será exigible durante las Pruebas de Desempeño.

ADASA se reserva el derecho de solicitar aclaraciones, correcciones o complementos de los antecedentes o documentación entregada. Para responder esta solicitud, el Licitante dispondrá de un plazo máximo de 72 hrs. hábiles. Para presentar los referidos antecedentes.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

21. ENTREGA DE OFERTAS ECONÓMICAS

La obligación de presentar las ofertas con los antecedentes que se indican a continuación se entenderá cumplida con la entrega digital de los documentos en la plataforma de licitaciones de ADASA <http://www.aguasantofagasta.cl/idempiere/licitaciones/>, sólo hasta la fecha y horarios establecidos en el Programa de la Licitación. La empresa oferente deberá verificar que el medio digital que se adjunta en la plataforma de licitaciones sea legible y contenga todos y cada uno de los documentos solicitados para esta propuesta. Estos antecedentes serán los siguientes:

21.1. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN INCLUIR EN LAS OFERTAS.

PROPUESTA ECONÓMICA (Sobre 1)

- Documento 1:** **Formulario de Cotización de Oferta Economica**, según formato adjunto, señalando el monto total Suma Alzada (**Valor Exw y Valor DDP**) de su oferta base, **debidamente firmado por el representante legal. En PDF.**
- Documento 2:** **Declaración Jurada 1** de la oferta según formato adjunto. No se aceptará otro archivo distinto y éste **NO DEBERÁ** ser modificado. **Se deberá cumplir estrictamente la entrega firmada tanto de la oferta como de la Declaración Jurada en formato (PDF)**, esta última bajo poder notarial para proveedores Nacionales y para proveedores Internacionales debidamente firmada por el representante legal.
- Documento 3:** **Presupuesto por partidas o itemizado** (en archivo **PDF y EXCEL**), según formulario adjunto. **Los valores de las partidas a subir al sistema de licitación corresponderán a su oferta Exw.**
IMPORTANTE: La EPS deberá utilizar sólo el Archivo **"PRESUPUESTO ITEMIZADO LICITACIÓN"**, que se entrega con los antecedentes de la propuesta, para generar su Oferta. Éste debe venir **DEBIDAMENTE FIRMADO** por el representante legal.
La presentación de su oferta debe corresponder al 100% de las partidas, es decir no se aceptará la omisión de ninguna partida.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

No se aceptará otro archivo distinto y éste NO DEBERÁ ser modificado. La EPS deberá ingresar los precios unitarios, en este formato de presupuesto.

El documento en formato PDF deberá ser cargado en el portal de licitaciones en la casilla **“PRESUPUESTO ITEMIZADO FIRMADO POR REPRESENTANTE LEGAL”**.

El documento en formato EXCEL deberá ser cargado en el portal de licitaciones en la casilla **“Listado detallado de Recursos para la obra”**.

Documento 4: Opcional: “Cotización Repuestos para 2 años”, con el detalle de precios unitarios y totales para el listado recomendado según ET Sec. 6. (En PDF y xlsx. Cargar en Casilla: **Formato de Gastos Generales**).

Documento 5 **Formulario de Cotización de Oferta Económica detallada**, según formato libre de oferente. Cargar en casilla Metodología.

La empresa oferente deberá verificar que el medio digital que se adjunta en la plataforma de licitaciones sea legible y contenga todos y cada uno de los documentos solicitados para esta propuesta.

DOCUMENTOS ANEXOS (Sobre 2)

Documentos, debidamente firmados y separados según los antecedentes que se detallan a continuación: (Cap. máxima de cada uno de los documentos requeridos 5 megas):

Documento 1: **Boleta de Garantía** de Seriedad de la Oferta (BAE clausula **23**), adjuntar en casilla correspondiente.

Documento 2 **Aclaraciones** (si las hubiere) debidamente firmadas por el representante legal. adjuntar en casilla correspondiente

Documento 3: **Declaración Jurada 2**, de Toma de conocimiento y conformidad firmada por el representante legal. Según formato adjunto. adjuntar en casilla correspondiente.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

- Documento 4:** **Declaración Jurada 3**, de Conflictos de Intereses para Proveedores, firmada por el representante legal. Según formato adjunto. adjuntar en casilla correspondiente.
- Documento 5:** **Declaración Jurada 4**, de confidencialidad, firmada por el representante legal. Según formato adjunto.
- Documento 6:** **DECLARACIÓN JURADA 5** PSEC Seguridad y Salud Ocupacional. Según formato adjunto. Cargar la declaración en la casilla de nombre declaración jurada N°5. adjuntar en casilla correspondiente.
- Documento 7:** **DECLARACIÓN JURADA 7** de Subcontratación, según formato adjunto (.PDF). **Cargar la declaración en la casilla de nombre declaración jurada N°7**
- Documento 8:** **DECLARACIÓN JURADA 8** de uso apropiado de Ciberactivos Según formato adjunto. **(Cargar excepcionalmente junto con declaración jurada 7, en un solo archivo)**
- Documento 9** **DECLARACION JURADA 9**, Carta de compromiso exponiendo la obligación de cumplir con el Programa de Seguridad de Aguas de Antofagasta S.A. Según formato adjunto. **(Cargar excepcionalmente junto con declaración jurada 7, en un solo archivo)**
- Documento 10** **DECLARACIÓN JURADA 10**, VÍNCULO CON PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP), según formato adjunto. **(Cargar excepcionalmente junto con declaración jurada 7, en un solo archivo)**
- Documento 11** **DECLARACIÓN JURADA 11**, POLITICA DE DD HH ADASA, según formato adjunto. **(Cargar excepcionalmente junto con declaración jurada 7, en un solo archivo)**

Está prohibido a las EPS, enviar la **OFERTA COMERCIAL** (con Valores) al correo licitacion2@aguasantofagasta.cl

ADASA se reserva el derecho de solicitar aclaraciones o complementos de los antecedentes o documentación entregada. Para responder esta solicitud, el Licitante dispondrá de un plazo máximo de 48 hrs. hábiles. Para presentar los referidos antecedentes.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

22. VALIDEZ DE LAS OFERTAS

Las Ofertas presentadas por los Licitantes deberán ser válidas e irrevocables por un plazo de **90 días** desde su recepción. ADASA podrá solicitar la extensión de dicho período.

23. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los Licitantes deberán garantizar la seriedad de su Oferta, entregando en la Oficina de Partes de ADASA, Avda. Pedro Aguirre Cerda N° 6496, hasta el horario indicado en el Programa de Licitación, una Boleta de Garantía Bancaria en favor de ADASA. Los Licitantes extranjeros tienen la posibilidad alternativa de reemplazar la entrega de la Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta emitida a la Vista o una póliza de Seguro de garantía a la Vista, siempre que cumpla con los mismos requisitos de dicho documento, que sea ejecutable en Chile y que su ejecución fuere sustancialmente equivalente a la ejecución de una Boleta Garantía Bancaria a la vista.

El texto de la garantía deberá ser previamente sometido a aprobación de ADASA.

Estas garantías deberán ser tomadas por el Licitante a su costo, en dólares de los Estados Unidos de América, pagaderas a la vista, incondicionales, irrevocables y emitidas por un banco nacional con domicilio en Santiago de Chile o un banco extranjero con oficina en Chile.

La vigencia de la garantía debe ser de 180 días a partir de su fecha de emisión y por un monto de CLP \$ 25.000.000.- (Veinticinco millones de pesos chilenos).

La boleta deberá adjuntarse en un **sobre cerrado** en la Oficina de Partes de Aguas de Antofagasta S.A., Avda. Pedro Aguirre Cerda N° 6496, hasta el horario indicado en el Programa de Licitación, con la siguiente leyenda:

Licitación Pública: **GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACIÓN 12803 MÓDULO RO SEGUNDA ETAPA PARA SALMUERA - PD TALTAL**

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Razón social empresa postulante

Correo electrónico empresa postulante

Nombre y fono de la persona de contacto en la empresa postulante

Contiene: **BOLETA DE GARANTÍA POR SERIEDAD DE LA OFERTA**

Esta boleta deberá adjuntarse en fotocopia en los Documentos de la Oferta Económica y en original según programación de licitación. Esta boleta será devuelta a todos los Licitantes una vez presentada la Boleta por Fiel Cumplimiento por parte del PROVEEDOR que se adjudique el contrato, dentro de los 30 días posteriores a dicho hito.

Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, queda establecido que la omisión de la boleta de garantía por Seriedad de la Oferta o equivalente para empresas extranjeras constituirá un impedimento para abrir la oferta económica del proponente. Así mismo si existe algún error de emisión de la Boleta de Garantía o Carta de Garantía.

Queda establecido que las Boletas de Garantías que requieran ser enviadas a alguna región del país, Aguas de Antofagasta S.A. se exime de cualquier tipo de carga, gravamen, obligación o responsabilidad derivada del envío y/o extravío de la BG solicitada. En caso de extraviarse y aparecer el documento, Aguas de Antofagasta S.A., se exime de cualquier tipo de responsabilidad relativa a su devolución u otros similares, ante el tomador, el banco emisor, y/o cualquier tercero.

Por lo anterior, la PROVEEDOR que requiera solicitar dicho documento, debe completar el formulario que se adjunta para ser enviado por ADASA a otra región de Chile o caso contrario, el PROVEEDOR debe solicitar y retirar en forma presencial en las instalaciones de Aguas Antofagasta. Este formulario debe ser llenado a mano y firmado por el representante legal, el cual debe entregarse en la presentación de ofertas (ya sean éstas solicitadas digitales, por correo o plataforma, o físicas, según cada Licitación) establecido en el artículo 17, 20 y 21 de las presente BAE, o en un sobre cerrado en la Oficina de Partes de Aguas de Antofagasta S.A., Avda. Pedro Aguirre Cerda N° 6496, según sea el caso. No

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

se aceptará la presentación de ningún otro documento o formato distinto.

Aguas Antofagasta S.A. verificará y revisará que el formulario de solicitud esté confeccionado correctamente y que todos los campos estén completos. Si la documentación presentada está incompleta, será causal de rechazo, quedando sin acción.

Cumpliendo con toda información, Aguas Antofagasta tendrá un plazo adicional de 10 días hábiles para la devolución del documento.

La garantía será devuelta al Licitante Adjudicatario una vez presentada la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. En dicho sentido, se deberá mantener siempre vigente la Garantía de Seriedad de la Oferta hasta que sea sustituida por la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. Mientras no opere dicha sustitución, ADASA podrá hacer efectiva total o parcialmente, la Garantía de Seriedad de la Oferta en los casos de incumplimiento de las obligaciones del Licitante y/o Proveedor, en su caso.

24. DERECHO A DEJAR SIN EFECTO LICITACIÓN Y OTROS. APERTURA, EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CELEBRACION DEL CONTRATO.

ADASA se reserva el derecho a desestimar todas las Ofertas, dejar sin efecto, declarar desierta o terminada la licitación, postergar la licitación, en cualquier momento previo a la celebración del Contrato, sin expresión de causa y sin que ello genere obligación de compensación alguna a los Licitantes.

24.1. APERTURA OFERTAS TÉCNICAS

ADASA invita a las Empresas Participantes a participar en la apertura de las Ofertas Técnicas, que se realizará el día señalado en el Programa de la Licitación o en la fecha reprogramada según corresponda. Se enviará por correo el link para que se conecten

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

virtualmente, el PROVEEDOR debe confirmar la participación por correo a través de licitacion2@aguasantofagasta.cl y la participación es un representante por empresa.

Se procederá a la apertura de documentos hasta la fecha señalada en el programa de licitación y recepcionados al correo licitacion2@aguasantofagasta.cl

24.2. EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS.

Las ofertas serán declaradas técnicamente aceptables si cumplen a cabalidad con los aspectos técnicos requeridos en las especificaciones técnicas del presente encargo (Dimensionamiento de equipos, Materiales, Diseño de Procesos, Calidad de Agua Producto, Plan de Comisionamiento y Puesta en Marcha y experiencia del personal que liderará dichas actividades, entre otros). Dicha declaración constará en un Acta de Evaluación que será firmada por ADASA.

Sólo aquellas ofertas técnicamente aceptables podrán participar en las etapas siguientes de la Licitación.

ADASA, podrá requerir de los oferentes, hasta antes de la apertura de las Ofertas Económicas, aclaraciones, rectificaciones por errores de forma u omisiones y la entrega de antecedentes, con el objeto de clarificar y precisar el correcto sentido y alcance de la Oferta, evitando que alguna sea descalificada por aspectos formales en su evaluación técnica, y velando siempre por los principios de transparencia del proceso y de igualdad de los Licitantes.

ADASA podrá prescindir de antecedentes que, aun cuando no hubieren sido presentados por algún Licitante, no resulten relevantes para la evaluación de la idoneidad jurídico-financiera-técnica para la suscripción del Contrato y no afecten la adecuada inteligencia de la Oferta presentada. Asimismo, durante la evaluación de las ofertas, ADASA podrá solicitar los antecedentes complementarios que estime necesarios a efectos de una adecuada evaluación de las Ofertas.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

A los Licitantes que se les soliciten aclaraciones, modificaciones o información adicional deberán presentarla el día, hora, lugar y condiciones que se señale en la comunicación escrita correspondiente de ADASA.

24.3. APERTURA DE OFERTAS ECONÓMICAS.

ADASA invita a las Empresas Participantes a participar en la apertura de las Ofertas Económicas, que se realizará el día señalado en el Programa de la Licitación o en la fecha reprogramada según corresponda. Se enviará por correo el link para que se conecten virtualmente, el PROVEEDOR debe confirmar la participación por correo a través de licitacion2@aguasantofagasta.cl y la participación es un representante por empresa.

Queda establecido que la no presentación de la Garantía de Seriedad de la Oferta en la fecha y horario definido en el programa de licitación o cualquier error u omisión en la conformación de ésta de acuerdo a lo exigido en estas Bases podría ser motivo para declararla inadmisibles y constituirá un impedimento para abrir la oferta económica del proponente dejando constancia de dicha situación en el Acta de Apertura.

ADASA dará a conocer el resultado de la evaluación de las Ofertas Técnicas, y procederá a abrir la Oferta Económica de los Licitantes cuyas ofertas fueron declaradas técnicamente aceptables. La apertura de los documentos se hará desde la plataforma de Licitaciones de ADASA.

La Oferta Económica de los Licitantes cuyas ofertas no fueron aceptadas en la etapa de evaluación técnica, serán bajados de la plataforma, sin abrir, dejándose constancia de ello en el acta correspondiente.

Tras el término de la apertura, se procederá a levantar un acta en que se dejará constancia de quienes presentaron Ofertas, de los antecedentes recibidos y las demás circunstancias que se estimen necesarias, la que será suscrita por todos los asistentes.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Las Ofertas Económicas que no presenten todos los antecedentes requeridos en las presentes Bases de Licitación o en su defecto que presenten enmiendas, tachaduras o condicionamientos serán rechazados en el acto, dejándose constancia de ello en el acta de apertura.

No se aceptará, bajo ninguna circunstancia, que los Licitantes entreguen antecedentes faltantes o canjeen o rectifiquen los rechazados.

24.4. EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA.

La evaluación económica (EEC) de la oferta de cada proveedor se realizará en pesos chilenos (CLP), considerando tanto la inversión inicial como el impacto del consumo energético proyectado durante un período definido, según la siguiente fórmula:

$$EEC=P0+(Costo_Energia_Eval\times Produccion_Anual_Eval\times N_Años_Eval)\cdot CEp$$

Donde los términos se definen como:

- **EEC:** Resultado de la Evaluación Económica total, expresado en Dólares Estadounidenses. Se adjudicará al oferente con el menor valor de EEC que cumpla con todos los requisitos.
- **P0:** Monto ofertado por el Proveedor en Formulario de Cotización de la Oferta. En Dólares Estadounidenses.
- **Costo_Energia_Eval:** Costo unitario promedio de la energía eléctrica considerado por ADASA para esta evaluación, definido en 0,1 USD/kWh.
- **Produccion_Anual_Eval:** Producción anual de permeado considerada como base para la evaluación del costo energético, establecida en 175.200 m³/año (equivalente a 480 m³/día * 365 días/año, consistente con lo indicado en Cláusula 43.2.c).
- **N_Años_Eval:** Período (en años) durante el cual se proyecta el costo energético

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

para la evaluación, establecido en 3 años (consistente con el período usado para el cálculo de multas por CEE en Cláusula 43.2.c).

- **CEp:** Consumo específico de energía declarado por el proveedor en Documento 3 de Oferta Técnica, expresado en kWh/m³, correspondiente a la garantía ofrecida para la condición de operación con TDS en el rango 48.000 – 53.000 mg/L, según lo requerido en la ET Cláusula 10.1.3.

Una vez evaluadas las propuestas, Aguas de Antofagasta S.A. podrá reservarse el derecho de:

- a) Desechar todas las propuestas o aceptar cualquiera de ellas sin necesidad de expresión de causa.
- b) Descalificar las ofertas que contengan omisiones, exclusiones o condicionantes que se aparten de lo establecido en las presentes bases de licitación.
- c) Requerir las aclaraciones, respaldos, certificados y antecedentes complementarios que estime necesarios para realizar la evaluación. Con todo, estas aclaraciones no podrán alterar el monto de la propuesta económica ofertada.
- d) Descalificar las ofertas que, habiendo sido requeridas según el punto anterior, no presentan la respuesta al requerimiento en el plazo definido para ello.
- e) Requerir documentos actualizados, previo a la adjudicación de un contrato, para verificar la capacidad económica, financiera y cumplimiento de leyes laborales por parte del proponente.
- f) Solicitar una reconsideración de ofertas a todos y sin excepción de ningún proponente que haya presentado ofertas y dejado registro de dicho acontecimiento en acta de apertura de ofertas del proceso.

Aguas de Antofagasta S.A. no aceptará de los oferentes envío de regalos u obsequios, tendientes a influir en la resolución de la propuesta, lo que en cualquier caso podrá dar motivo para la descalificación de la empresa oferente.

24.5. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

La adjudicación de las propuestas es derecho exclusivo de ADASA, de acuerdo con sus propios procedimientos de evaluación, incluido los plazos para que ello ocurra, así como la disposición de firmas para autorizar la adjudicación. Por lo anterior, la fecha establecida en el Programa de la Licitación tendrá sólo carácter de referencial.

El criterio que considerará Aguas de Antofagasta S.A. para decidir la adjudicación será el siguiente: Se adjudicará el Contrato a la empresa que obtenga el menor valor de Evaluación Económica (EEC), siempre que no existan motivos para inhabilitar dicha oferta en virtud de los requisitos establecidos en estas Bases.

Para el caso de existir dos o más Ofertas Económicas cuya diferencia de Evaluación Económica (EEC) sea menor a un 5% respecto a la Oferta con menor valor de Evaluación Económica (EEC), se considerará un empate técnico las Ofertas, pudiendo ADASA adjudicar la Licitación a la Oferta que estime conveniente.

Así, cualquiera sea el resultado de la Licitación, no existirá ninguna indemnización ni compensación para los proponentes, sea por reembolso de gastos u otro concepto relacionado con el costo del estudio y presentación de la propuesta, así como tampoco existirá devolución de documentos, a excepción de la Garantía de Seriedad de la Oferta.

Dentro del periodo de validez de las Ofertas, ADASA comunicará por escrito la adjudicación del Contrato mediante la correspondiente Carta de Adjudicación.

24.6. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El Contrato deberá suscribirse según el formato que se adjunta como Anexo N°6 a las presentes Bases Administrativas, en tres ejemplares dentro del plazo máximo de 15 días hábiles contados desde la fecha en que se notifique la adjudicación, quedando dos ejemplares en poder de ADASA y uno del Proveedor. Será de responsabilidad del Licitante Adjudicado suscribir el documento en que conste el Contrato.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Si el Licitante adjudicado no suscribiere el Contrato dentro del plazo antes señalado, ADASA podrá dejar sin efecto la adjudicación mediante una notificación por parte de ADASA. Como consecuencia el Licitante perderá a favor de ADASA, la Garantía de Seriedad de la Oferta. En este caso, ADASA podrá adjudicar el Contrato a otro de los Licitantes.

Sin perjuicio de la Fecha de firma del contrato, el Plazo Contractual se establece de acuerdo a lo señalado en la Cláusula **27** de las presentes base.

III. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

25. MODALIDAD Y PRECIO DEL CONTRATO

El Pedido se contratará bajo la modalidad a “SUMA ALZADA”.

El Precio incluye la provisión de los Materiales y Equipos necesarios para la ejecución del Encargo, las herramientas, energía eléctrica, fletes, el valor de la mano de obra, con sus cotizaciones e imposiciones de seguridad social, leyes sociales, impuestos (incluido el Impuesto al Valor Agregado, “IVA”), gastos generales, utilidades, subcontratos y cualquier otro gasto necesario para la correcta y total ejecución del Pedido.

El Contrato está afecto a IVA, el que será de cargo de ADASA, por lo cual el Proveedor lo deberá detallar separadamente en las facturas que emita. Todos los demás impuestos que por cualquier causa graven o sean originados por el Contrato, serán de exclusivo cargo del Proveedor y estarán incluidos en el Precio. En caso de modificaciones de las leyes tributarias que afecten al Contrato, el impacto de estas modificaciones será asumido por el Proveedor, a excepción del IVA.

Se considerará que el precio del Contrato es correcto y suficiente, cubriendo todas las obligaciones del Proveedor, cualquier otra cosa necesaria para la ejecución y terminación adecuada del Encargo, la reparación de cualquier defecto y las utilidades del Proveedor.

ADASA no admitirá reclamación alguna del Proveedor en relación con el alcance,

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

condiciones y requisitos de cualquier naturaleza incluidos en el Pedido o Encargo.

ADASA no admitirá modificación de los precios indicados en el Pedido, salvo que haya sido ordenada una modificación al Pedido cuyo precio haya sido autorizado por escrito por el ADASA.

Cualquier gasto que ADASA se vea obligado a realizar por incumplimiento del Proveedor será repercutido a este.

26. ALCANCE Y DESARROLLO DEL PEDIDO

Cualquier incidencia o circunstancia que pudiera surgir durante la ejecución del Pedido, que deba solucionarse con la participación de ADASA o que pueda afectar de forma desfavorable a la fabricación, montaje o garantías del Pedido, deberá ser puesta en conocimiento al Comprador por escrito y sin dilación alguna por parte del Proveedor.

El Proveedor se obliga a ejecutar las modificaciones del Pedido con suministros o trabajos adicionales que eventualmente pueda encomendarle a ADASA mediante revisiones de Pedido, en las que se definirá el alcance de dichas modificaciones y/o trabajos adicionales en la misma forma que en el pedido inicial, así como su repercusión en precio y/o plazo de entrega cuando proceda. La obligación de ejecutar será inmediata, aunque no exista acuerdo de las Partes sobre las posibles repercusiones de las modificaciones ordenadas, comprometiéndose en este caso las Partes a negociar las citadas repercusiones de buena fe.

27. PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL PEDIDO

El **Plazo de Entrega** para el módulo RO de segunda etapa para salmuera, en las condiciones descritas en las Bases de Licitación, será de máximo **300 días corridos** contados desde la emisión de la Notificación de Adjudicación por parte de ADASA.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

El Plazo de Entrega será firme y constituye una condición esencial para el cumplimiento del Contrato. La entrega cabal y correcta de la documentación requerida también se considera a efectos de cumplimiento de plazos.

No se admitirán modificaciones en dicho plazo, a menos que el Comprador lo acepte expresamente por escrito mediante la correspondiente revisión del Pedido.

Si se produjesen retrasos imputables al Proveedor, este deberá poner los medios a su alcance para recuperar los mencionados retrasos, a su costa y sin cargo alguno para el Comprador.

El **Plazo Contractual** se extenderá desde la Notificación de Adjudicación por parte de ADASA hasta la obtención por parte del Proveedor de la Recepción Provisional del Pedido, y no deberá superar los **510 días corridos**.

Dentro de los **180 días corridos posteriores** a la recepción por parte del Comprador del módulo RO de segunda etapa para salmuera, el Comprador convocará al Proveedor para que ejecute las labores de Comisionamiento y Puesta en Marcha. La convocatoria se realizará con al menos 30 días de anticipación respecto de la fecha en la cual debe apersonarse el Proveedor en el Sitio (En Planta Desaladora Taltal, Chile), de acuerdo a las condiciones y dotación de personal que indica en la sección 9 de las Especificaciones técnicas **P22-ET-09-000-001**.

El Proveedor tendrá un máximo de **21 días corridos** para Completar el Alcance del Pedido correspondiente al **Comisionamiento y Puesta en Marcha** del módulo RO de segunda etapa para salmuera, en las condiciones que se especifican en la sección 9 de las Especificaciones técnicas P22-ET-09-000-001. Una vez completadas dichas actividades, el Proveedor tendrá un máximo de **30 días corridos** para presentar toda la documentación y cerrar todos los requisitos establecidos para la **Recepción Provisional del Pedido**.

28. GARANTÍAS TÉCNICAS DEL PEDIDO

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

El Proveedor garantiza a la empresa ADASA que la totalidad de los equipos y sus componentes, suministrados por él y/o sus proveedores y subcontratistas, están libres de defectos o fallos de diseño, de materiales, de mano de obra, de fabricación o funcionamiento que pudieran surgir bajo uso normal, que se han fabricado de conformidad con las especificaciones, muestras, planos, normas y demás documentos técnicos aplicables y que dichos equipos y sus componentes son nuevos, de primera calidad y adecuados para el fin a que se destinan. Los vicios ocultos estarán cubiertos por dicha garantía. El Proveedor garantiza el diseño de su suministro, para una vida operativa esperada de veinticinco (25) años, teniendo en cuenta el mantenimiento periódico del mismo y una correcta operación y mantenimiento según los manuales proporcionados para tales efectos por el Proveedor.

Las garantías de funcionamiento se determinarán en las Especificaciones Técnicas P22-ET-09-000-001-0, en su punto 10.

El Proveedor garantiza además que los equipos suministrados están libres de gravámenes, cargas y reclamaciones de titularidad en favor de terceros, debiendo eximir e indemnizar al Comprador de cualquier gasto, carga o gravamen que resulte de la falta de cumplimiento de sus obligaciones contractuales con los subcontratistas, empleados, agentes o cualquier persona con quien haya contraído compromiso.

El período de la presente garantía técnica y de desempeño, que cubre todos los aspectos definidos en esta cláusula, incluyendo la conformidad con las especificaciones, la ausencia de defectos (de diseño, materiales, mano de obra, fabricación o funcionamiento bajo uso normal) y el cumplimiento de los parámetros de desempeño garantizados según las Especificaciones Técnicas P22-ET-09-000-001-0 (Punto 10), comenzará a regir única y exclusivamente a partir de la fecha de emisión del Acta de Recepción Provisional del Pedido por parte de ADASA, según se define en la Cláusula 41 de estas BAE.

Dicho período de garantía tendrá una duración total e ininterrumpida (salvo suspensiones por reparaciones según se indica más adelante) de veinticuatro (24) meses corridos,

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

contados desde la mencionada fecha de Recepción Provisional.

Se establece explícitamente que la fecha de puesta a disposición de la mercancía bajo la modalidad de entrega EXW (Cláusula **33**) o cualquier otra fecha anterior a la Recepción Provisional, no constituirá el inicio del período de esta garantía técnica y de desempeño. Esta garantía estará a disposición del Comprador en su total extensión y términos durante los veinticuatro (24) meses siguientes a la Recepción Provisional.

Durante el período de garantía el Proveedor, a su cargo y dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que el Comprador le hubiera comunicado los defectos observados, procederá a reponer o corregir cualquier defecto de diseño, de materiales, de mano de obra, de fabricación y de funcionamiento (incluyendo todo el trabajo de desmontaje, compra y reinstalación que pudiera ser necesario). Una vez subsanados los defectos por el Proveedor, se aplicará la misma garantía indicada en el párrafo anterior a aquellas partes reparadas o reemplazadas, con validez hasta veinticuatro (24) meses a partir de la última fecha en que tales reparaciones fueran satisfactoriamente realizadas. El plazo de garantía del equipo se suspenderá hasta que sea repuesta o reparada la parte averiada.

Si el equipo, tras las modificaciones y/o reparaciones requeridas realizadas por el Proveedor, no cumpliera todavía con las características requeridas, deberá ser totalmente reemplazado por otro nuevo que el Proveedor entregará en el lugar indicado por el Comprador, libre de todo gasto, en el menor plazo posible y sujeto a las condiciones del Pedido.

En el caso de no efectuar en un plazo fijado de común acuerdo las reposiciones o correcciones necesarias, o si ello no fuese posible para el Proveedor por razones de capacidad técnica o de cualquier otra índole, el Comprador se reserva el derecho de poder optar por efectuar por sí mismo o mediante la contratación de un tercero las reposiciones y/o correcciones necesarias, repercutiendo el Comprador al Proveedor todos los gastos soportados por dichos conceptos como consecuencia de las reparaciones o reposiciones así efectuadas.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Cuando se efectúen reparaciones, modificaciones y/o sustituciones de equipos, si las mismas han sido realizadas para cumplir con los valores garantizados a cuenta del Proveedor, los plazos de garantía comenzarán a contar a partir de la puesta en servicio satisfactoria del equipo.

No excusarán al Proveedor de las obligaciones de la garantía cualquier revisión de planos, inspección de equipos o participación de los representantes del Comprador en las discusiones con el Proveedor y/o sub-proveedores o subcontratistas de éste. Ni la aceptación de los equipos por parte del Comprador, ni el pago de cualquier factura, eximirá al Proveedor de las responsabilidades por él contraídas al aceptar el Pedido.

29. BOLETAS DE GARANTÍAS

29.1 BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA POR ENTREGA DE ANTICIPO.

El Proveedor podrá solicitar un Anticipo según lo estipulado en la Cláusula **32**, como requisito previo a la liberación del pago de dicho anticipo, el Proveedor deberá presentar una Boleta de Garantía Bancaria a la vista o su alternativa para Proveedor Extranjero que cumpla con las siguientes especificaciones:

- A favor de: “AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A.”.
- RUT: 76.418.976-0
- **Glosa:** Para garantizar el correcto uso y amortización del anticipo otorgado según contrato para la Licitación Pública “MÓDULO RO SEGUNDA ETAPA PARA SALMUERA - PD TALTAL”.
- **Monto:** Equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo otorgado (máximo el 25% del monto total neto del Contrato u Orden de Compra).
- **Vigencia:** La boleta deberá mantenerse vigente hasta el término del Plazo

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Contractual o hasta la amortización total del anticipo, lo que ocurra primero. El Proveedor estará obligado a prorrogar esta garantía si fuese necesario para mantenerla vigente hasta se cumplan los hitos antes mencionados.

- **Condiciones:** Pagadera a la vista, incondicional, irrevocable y emitida por un banco según las condiciones generales estipuladas en la sección "Normas comunes a las Boletas Bancarias de Garantía" de esta cláusula.

29.2 BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA POR FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El Proveedor deberá presentar una Boleta de Garantía Bancaria a la vista o su alternativa para Proveedor Extranjero, según las siguientes especificaciones:

A favor de: "AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A.".

RUT: 76.418.976-0

Glosa: garantizar el fiel cumplimiento de los parámetros solicitados en las BAE y garantías según Especificaciones Técnicas, de Licitación Pública **"12803 MÓDULO RO SEGUNDA ETAPA PARA SALMUERA - PD TALTAL"**

Monto: 15% del monto total neto del Contrato u Orden de Compra.

Vigencia: La boleta deberá tener vigencia durante todo el Plazo Contractual aumentado en 180 días corridos. El Proveedor será responsable de mantener la vigencia de las boletas durante toda la duración del Contrato, debiendo reemplazarlas toda vez que el plazo de esta se extienda. El no cumplimiento de lo anterior dará lugar al inmediato cobro de la boleta por parte de ADASA.

Además, esta Boleta cubrirá la obligación que pudiera corresponder al Proveedor por incumplimientos con motivo de la prestación del contrato u orden de compra.

Además, esta Boleta cubrirá la obligación que pudiera corresponder al Proveedor por incumplimientos con motivo de la prestación del contrato u orden de compra.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Esta Boleta será Devuelta al Proveedor una vez que se complete la Recepción Provisional del Pedido y haga entrega de la Boleta de Garantía Técnico o de Desempeño del Equipo.

29.3 BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA POR GARANTÍA TÉCNICA O DE DESEMPEÑO DEL EQUIPO.

Como condición para el otorgamiento de la Recepción Provisional, el Proveedor deberá presentar una Boleta de Garantía Bancaria a la Vista o su alternativa para Proveedor Extranjero, para asegurar al Comprador la calidad técnica y de funcionamiento del suministro, conforme a lo descrito en la cláusula 31.

Esta Boleta de Garantía Bancaria deberá tener vigencia desde su fecha de emisión (como condición para la Recepción Provisional) y deberá mantenerse válida hasta la fecha de emisión del **Acta de Recepción Definitiva** del Pedido, la cual se otorgará una vez transcurrido satisfactoriamente el período de garantía técnica estipulado en la Cláusula **28**. El importe de esta Boleta de Garantía Bancaria será de un **diez por ciento (10%)** del Monto Total Neto del Contrato u Orden de Compra.

La Boleta de Garantía Bancaria por Garantía Técnica o de Desempeño del Equipo deberá asegurar el cumplimiento de los parámetros de desempeño especificados en la Sección 10.1 de la Especificación Técnica P22-ET-09-000-001-0, incluyendo, pero no limitado a, la Capacidad Nominal detallada en el punto 10.1.1 y la Calidad del Agua Producto a Garantizar según el punto 10.1.2. El cumplimiento de estas garantías se verificará mediante las Pruebas de Desempeño descritas en la Sección 10.2 de la misma Especificación Técnica, específicamente la Prueba de la Capacidad Nominal de Producción y las Pruebas de calidad del agua producto.

El cobro total o parcial de la Boleta de Garantía Bancaria por Garantía Técnica o de Desempeño del Equipo podrá ser efectuado por ADASA, sin perjuicio de la aplicación

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

de multas según Cláusula **43.2** u otras acciones contractuales o legales a las que tenga derecho, **en caso de que el Proveedor no cumpla con los Parámetros de Desempeño Garantizados especificados en la Especificación Técnica (ET Sec. 10.1), verificados mediante las Pruebas de Desempeño en Sitio (ET Sec. 10.2), o no subsane dicho incumplimiento a satisfacción de ADASA en el plazo que se determine.** Dicha ejecución podrá cubrir, entre otros, el monto de las multas aplicadas bajo la Cláusula **43.2** y la compensación por los perjuicios derivados de la operación con desempeño inferior al garantizado, incluyendo costos energéticos adicionales, menor producción de agua, etc.

29.4 NORMAS COMUNES A LAS BOLETAS BANCARIAS DE GARANTÍA

Entrega de Garantías Post-Adjudicación: Salvo instrucción escrita contraria por parte de ADASA, el Proveedor deberá presentar los documentos originales físicos de las Boletas de Garantía Bancaria requeridas en las cláusulas **29.1, 29.2 y 29.3** precedentes, en la Oficina de Partes de ADASA ubicada en Avda. Pedro Aguirre Cerda N° 6496, Antofagasta, dentro de los plazos estipulados para cada una. La entrega deberá realizarse en sobre cerrado, dirigido al Administrador del Contrato designado por ADASA, indicando claramente el nombre de la licitación y el tipo de garantía que contiene.

El Proveedor deberá proceder a la prórroga de cualquiera de las Boletas de Garantía Bancaria citadas en esta cláusula en caso de que existieran obligaciones garantizadas por dichos instrumentos que estuvieran pendientes de cumplimiento o respecto de las que existiera cualquier tipo de controversia en cuanto a su correcto cumplimiento. Si dicha prórroga no se produjera ante de los 15 días anteriores a la finalización de su periodo de vigencia, el Comprador podrá ejecutar los mismos, sin perjuicio de su derecho a resolver o terminar anticipadamente el Contrato

A su vez, en caso de que cualquiera de las Boletas de Garantía Bancaria citadas no fueran presentada dentro del plazo prescrito, el Comprador tendrá derecho a resolver o

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

terminar anticipada y automáticamente el Contrato, sin que requiera su previa notificación al Proveedor, y pudiendo hacer efectiva la Boleta Bancaria de Garantía que estuviere en su poder.

Todas las Boletas de Garantías Bancarias a cargo del Proveedor, incluyendo la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta, deberán ser pagaderas a la vista, emitidas por entidades bancarias de reconocida solvencia y presencia en Chile, siendo los costos y gastos originados por su emisión de cuenta del Proveedor.

29.5 ALTERNATIVA PARA PROVEEDOR EXTRANJERO

Los Proveedores Extranjeros tienen la posibilidad alternativa de reemplazar la entrega de la Boletas de Garantías Bancarias antes indicadas por Cartas de Crédito para proveedores internacionales, cuyo **banco emisor tenga sucursal en Chile, o por Pólizas de Seguro de Garantía**, siempre que aquellas cumplan con los mismos requisitos de las Boletas de Garantías Bancarias, que sean ejecutables en Chile y que su ejecución fuere sustancialmente equivalente a la ejecución de una Boleta Garantía Bancaria a la vista.

29.6 POLIZAS DE SEGURO PARA CUBRIR GARANTIAS.

Este proceso licitatorio considera la posibilidad de reemplazar la **Boleta de Garantía de Fiel Cumplimiento y correcta Ejecución del Contrato**.

Para ello, el oferente deberá solicitar el reemplazo de la o las Boletas de Garantía por Pólizas de Seguros, Aguas de Antofagasta S.A. solo se admite el reemplazo por Pólizas obtenidas a través de la gestión de la **empresa Corredora de Seguros MARSH S.A.** única empresa aprobada por Aguas Antofagasta S.A. para tal efecto.

El correo de consulta o solicitud deberá ser dirigido a **licitacion2@aguasantofagasta.cl** quien indicará el proceder y entregará los contactos referidos.

- a) El oferente deberá tomar contacto con MARSH S.A. quienes le solicitarán un conjunto de documentos para la evaluación financiera y de riesgo a través de tres Compañías

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

- Aseguradoras quienes prepararán la oferta de póliza para el oferente.
- b) La evaluación y respuesta tarda aproximadamente 3 a 7 días hábiles por lo que el oferente deberá tomar la decisión una vez recepcionada la o las cotizaciones respectivas.
 - c) Una vez que el oferente cuente con la o las pólizas respectivas, deberá enterarla en Aguas Antofagasta S.A. en los mismos plazos establecidos en las presentes BAE, los cuales no pueden ser modificados por este motivo.

30. SEGUROS, ACCIDENTES E INDEMNIZACIONES

El Proveedor será responsable del daño o pérdida de los bienes, equipos y materiales objeto del Pedido **hasta el momento en que los ponga a disposición de ADASA en el lugar de entrega convenido (sus instalaciones), conforme a la regla Incoterms® 2020 EXW**. El Proveedor deberá mantener asegurados los bienes objeto del Pedido contra todo riesgo **hasta dicho momento de puesta a disposición**.

Será responsabilidad exclusiva de ADASA contratar y mantener vigente, a su costo, el seguro de transporte de los materiales y equipos que cubra todos los riesgos asociados desde el momento en que el Proveedor pone la mercancía a su disposición en el lugar convenido (EXW), incluyendo la carga, el transporte principal, la descarga en el sitio del Proyecto y los almacenamientos intermedios.

Nota Clasificatoria sobre Seguros bajo EXW: Se reitera y clarifica que, en estricta conformidad con la regla EXW Incoterms® 2020 acordada, la responsabilidad de contratar y mantener la cobertura de seguro adecuada para la mercancía, que cubra todos los riesgos asociados al transporte (incluyendo, pero no limitado a, daños durante la carga si es realizada por ADASA o su transportista, transporte principal marítimo/terrestre, almacenamientos intermedios, descarga en sitio, etc.), recae exclusivamente en ADASA desde el instante en que el Proveedor notifica y pone efectivamente la mercancía a disposición en el lugar convenido (instalaciones del Proveedor). El seguro del Proveedor cesa su cobertura en ese preciso momento.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

El Proveedor exonerará, defenderá e indemnizará al Comprador de las reclamaciones por perdidas, gastos y perjuicios que puedan derivarse de daños a la propiedad y daños personales o muerte, tanto de sus empleados como de terceros, que sean ocasionados directa o indirectamente como consecuencia de la ejecución de los trabajos objeto del Pedido **bajo su responsabilidad**.

El Proveedor deberá contratar a sus expensas las correspondientes pólizas de seguro para cubrir sus propias responsabilidades, incluyendo, pero no limitándose a:

- Seguro de vida y accidentes de su personal conforme a la legislación aplicable.
- Seguro de Automóviles frente a Terceros, que cubra los daños ocasionados por los vehículos utilizados por el Proveedor.
- Cualesquiera otras que se requieran para la adecuada cobertura de las responsabilidades contraídas por el Proveedor en virtud del Contrato **y que no correspondan a ADASA según la regla EXW**.

El Proveedor deberá entregar, si es solicitado por ADASA, prueba certificada de las pólizas contratadas.

Si el Proveedor, bien directamente o por medio de alguno de sus agentes o empleados, hubiese de entrar en la zona de trabajo de ADASA con cualquier fin, formalizará previamente los seguros oportunos, deberá comprometerse a utilizar, proveer y tomar las precauciones, salvaguardias y protecciones adecuadas, necesarias y suficientes contra accidentes y daños personales o materiales que puedan afectar a cualquier persona y propiedad, durante el proceso del trabajo objeto del Pedido, e indemnizará y eximirá al Comprador y a sus representantes de toda pérdida o responsabilidad económica que se deriven directa o indirectamente de los accidentes que puedan ocurrir por actos u omisiones del Proveedor o de sus empleados, agentes y subcontratistas.

El Proveedor mantendrá al Comprador al margen de cualquier reclamación por parte de

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

terceros, relacionado directa o indirectamente con el Pedido. Si en cualquier momento se probara la existencia de alguna reclamación imputable al Proveedor que pudiera afectar los intereses de ADASA, este tendrá derecho a resarcirse o ser compensado por el Proveedor en el importe equivalente a la reclamación.

En el caso de que el Proveedor incorpore en los equipos que ha de suministrar, material o equipo que el Comprador le facilite directa o indirectamente, el Proveedor será totalmente responsable de cualquier pérdida o daño que pueda producirse en dicho material o equipo hasta que pase a poder del Comprador o de cualquier persona autorizada por el Comprador a recibir los equipos.

El Comprador no será responsable en ningún momento ante el Proveedor por pérdidas de beneficios, lucro cesante, daño emergente o por ningún otro daño resultante, directo o indirecto, previsto o imprevisto o especial, que pudiera derivarse como consecuencia del cumplimiento del Pedido.

El Comprador podrá exigir al Proveedor la indemnización por los daños y perjuicios que se le produzcan, excluyéndose el lucro cesante y/o daños indirectos y consecuenciales, salvo si se derivaran de dolo o culpa grave del Proveedor.

El Proveedor será, asimismo, responsable del coste de cuantos encargos haga el Comprador a terceros en aquellos supuestos en que el Proveedor no cumpla oportunamente con sus obligaciones contractuales.

El Comprador podrá ejecutar las garantías bancarias que le entregue el Proveedor, o bien compensar con las cantidades que adeude el primero al segundo, para resarcirse de aquellas cantidades que deba abonar como consecuencia de lo previsto en los apartados anteriores.

El Proveedor se obliga a contestar, efectuando todos los trámites oportunos con la mayor diligencia, todas las reclamaciones que pudieran derivar en las responsabilidades aquí

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

previstas. Asimismo, interpondrá cuantas acciones sean precisas en defensa de las responsabilidades que se le pudieran reclamar.

El Comprador colaborará, en la medida de lo posible, en la interposición y tramitación de tales reclamaciones, pudiendo incluso participar en la defensa de sus intereses a costa del Proveedor.

31. FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO

El pago del precio del suministro y asistencia del Pedido se efectuará mediante cinco (5) Estados de Pago según el avance del Pedido.

- **Estado de Pago por Aprobación de Ingeniería (10% del Precio):** Este pago se devengará una vez que ADASA haya revisado y aprobado formalmente por escrito la totalidad de la documentación de ingeniería de detalle requerida en la Sección 7 de la Especificación Técnica (P22-ET-09-000-001-0), y emitida la comunicación correspondiente indicando dicha aprobación sin comentarios pendientes o con la resolución satisfactoria de los mismos. El Proveedor está obligado a presentar dicha documentación dentro del plazo estipulado de 90 días desde la notificación de adjudicación. Se entiende que la aprobación formal por parte de ADASA se emitirá tras su revisión, para la cual dispone de 7 días hábiles según lo indicado en la ET (Sec. 7), contados desde la recepción conforme de la documentación completa. El Proveedor podrá presentar el Estado de Pago correspondiente dentro de los primeros 3 días hábiles siguientes a la recepción de la notificación de aprobación formal por parte de ADASA.
- **Estado de Pago Contra OC de Equipos Principales (15% del Precio):** Este pago se devengará una vez que se cumplan acumulativamente las siguientes condiciones:
 - a) ADASA haya emitido la aprobación formal por escrito de la totalidad de la documentación de ingeniería de detalle (cumplimiento del primer hito de

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

pago).

- b) El Proveedor haya presentado a ADASA copias de las Órdenes de Compra (OCs) confirmadas y aceptadas por los sub-proveedores para todos los equipos principales listados en esta cláusula: Bomba Alta Presión, Sistema Recuperación Energía, Filtros Cartucho, Tubos Presión, Membranas OI, Sistema Dosificación, Sistema CIP.

El Proveedor podrá presentar el Estado de Pago correspondiente dentro de los primeros 3 días hábiles siguientes a la notificación formal por parte de ADASA de haber verificado el cumplimiento de todas estas condiciones (a, b y c)."

- **Estado de Pago Pruebas FAT (40% del Precio):** Lo presentará el Proveedor dentro de los primeros 3 días hábiles siguientes a la recepción por parte del Proveedor del **Acta de Aprobación FAT** emitida formalmente por ADASA, la cual confirma la realización satisfactoria de dichas pruebas según el PIE detallado (Desarrollado desde el PIE Base), lo que se destaca a continuación:
 - a) Aprobación del Procedimiento FAT: Antes de iniciar las pruebas, el Proveedor debe presentar un procedimiento detallado de FAT, el cual debe ser revisado y aprobado formalmente por ADASA. Este es un Punto de Espera (H) según el PIE Detallado (PIE Item 7.1).
 - b) Revisión de Registros y Protocolos: El Proveedor debe generar registros detallados de todas las pruebas realizadas durante las FAT. ADASA revisa estos registros (como checklists específicos, reportes de pruebas eléctricas, resultados de simulación de control, etc., indicados en la columna "Registro Requerido" del PIE) para verificar que los resultados cumplen con los criterios de aceptación definidos en los procedimientos y especificaciones aprobadas.
 - c) Protocolo Final FAT: La ejecución satisfactoria de todas las etapas de las FAT se documenta en un protocolo o informe final de FAT. (BAE Cl. 39).